

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6643/2539

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี  
นาย ไพบุลย์ ผาจบ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 227

บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟสว่างพอที่ประจักษ์พยานจะมองเห็นเหตุการณ์ได้แม้  
ท. เบิกความชั้นพิจารณาไม่ตรงกับพยานปากอื่นแต่ท. ก็เบิกความว่าในวันเบิกความ  
จำหน้าคนร้ายไม่ได้แล้วและชั้นสอบสวนท. ชี้ตัวคนร้ายตรงกับคำเบิกความพยาน  
โจทก์ปากอื่นอีก2ปากพยานโจทก์ปากนี้จึงไม่เสียไปเมื่อจำเลยทั้งสองถูกจับในวันรุ่ง  
ขึ้นจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองก็ให้การรับสารภาพ  
และพาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพหลังเกิดเหตุเพียง3วันเชื่อว่า  
จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพโดยสมัครใจจึงใช้ยันจำเลยทั้งสองได้ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289,  
83, 33 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดจึงให้รับ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ลงโทษประหารชีวิต คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกตลอดชีวิตของกลางคงให้รับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางที่ คฤหาสน์เบิกความว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ ห่างจากเวทีหมอลำประมาณ 4 ถึง 5 เมตร มีแสงสว่างจากแสงไฟนีออนซึ่งติดอยู่บนเวทีหมอลำและบริเวณร้านค้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพยานเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้าไปห่างจากผู้ตายประมาณ 1 เมตรชักอาวุธปืนออกมาจากเอวแล้วได้ยิงเสียงปืนดัง 1 นัด ขณะเบิกความจำคนร้ายไม่ได้ เมื่อคนร้ายคนแรกใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายล้มแล้วมีคนร้ายอีกคนหนึ่งเดินเข้าไปที่ผู้ตาย แล้วคนร้ายคนที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายอีก 2 นัด คนร้ายดังกล่าวคือจำเลยที่ 2 หลังเกิดเหตุเคยไปชี้ตัวคนร้ายคนแรกคนที่เข้าไปยิงผู้ตาย พยานชี้ยืนยันต่อเจ้าพนักงานตำรวจตามภาพถ่ายหมาย จ.1 ส่วนคนร้ายคนที่ 2 ได้ชี้ยืนยันตามภาพถ่ายหมาย จ.3 เด็กชายนิรุต ต้นสุเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ก่อนเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างจากผู้ตาย 2 เมตรได้ยิงเสียงปืนดัง 1 นัด หันไปดูเห็นผู้ตายล้มจากเบาะรถจักรยานยนต์และเห็นคนร้ายที่ยิงผู้ตายถืออาวุธปืนสั้น หลังจากนั้นเห็นคนร้ายอีกคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายอีก 1 นัดแล้วพา

กันหนีไป คนร้ายคนแรกคือจำเลยที่ 2 ส่วนคนร้ายคนที่ 2 คือจำเลยที่ 1 นายวิชัย สัน  
เทียะ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายนั่งอยู่บนรถ  
จักรยานยนต์ เห็นชายคนหนึ่งเดินเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 1 นัดหลังจากนั้น เห็น  
ชายอีกคนหนึ่งเดินเข้าไปแล้วใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายอีก 2 นัด คนร้ายคนแรกที่ยิงผู้ตาย  
คือจำเลยที่ 2 ส่วนคนร้ายคนที่ 2 คือจำเลยที่ 1 จำสืบตำรวจประกาศแสนชีวเบิก  
ความเป็นพยานโจทก์ว่า หลังเกิดเหตุได้สืบหาสาเหตุทราบว่าผู้ตายเป็นกำนันตำบล  
นาเรือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 มีงานที่บ้านผู้ตาย นายคม คมเสมอ กับพวก 3  
ถึง 4 คน ซึ่งเป็นคนบ้านหนองกระบือ ไปเดินและอาละวาดที่หน้าเวทีหมอลำผู้ตาย  
ไปห้าม นายคมกับพวกไม่ยอม ผู้ตายค้นพบมีดจึงยึดไว้และบังคับให้นั่งสร้างความไม่  
พอใจให้นายคมกับพวก หลังจากนั้นนายคมกับพวกมาขออาวุธคืน ผู้ตายไม่ยอมคืน  
ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2534 ตอนเช้า นายคมได้มาขออนุญาตผู้ตายจัดงานชนไก่จะ  
พาเจ้าพนักงานตำรวจไปจับ เป็นเหตุให้นายคมจ้างคนร้ายมายิงผู้ตาย คนร้ายอยู่  
บ้านสร้างแก้วอำเภอฟิบูลมังสาหารซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของนายคมเมื่อทราบ  
ลักษณะคนร้ายจึงไปที่บ้านสร้างแก้ว พบชาย 4 คน มีลักษณะเหมือนกับคนร้ายที่  
ประจักษ์พยานเห็นในที่เกิดเหตุ ชาย 2 คนในจำนวนนั้นคือจำเลยทั้งสองจึงได้พา  
จำเลยทั้งสองไปให้ประจักษ์พยานชี้ตัว ประจักษ์พยานยืนยันว่าเป็นคนร้ายจึงทำการ  
จับกุม โดยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยทั้งสองให้การรับ  
สารภาพตามเอกสารหมาย จ.9 พันตำรวจโทมงคล ลิ้มสุวรรณ พนักงานสอบสวนเบิก  
ความว่าชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามเอกสารหมาย ป.จ.4 และ  
ป.จ.5 (ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ) จำเลยทั้งสองนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ  
ตามเอกสารหมาย ป.จ.6 และ ป.จ.7 (ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ) จำเลยทั้งสองเบิก  
ความทำนองเดียวกันว่าให้การรับสารภาพเพราะถูกบังคับ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  
บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟสว่างพอที่ประจักษ์พยานโจทก์จะมองเห็นเหตุการณ์ได้ แม้  
นางที่จะเบิกความชั้นพิจารณาไม่ตรงกับพยานปากอื่นแต่นางที่ก็เบิกความว่าในวัน

เบิกความจำหน้าคนร้ายไม่ได้แล้ว และในชั้นสอบสวนนางที่ได้ชี้ตัวคนร้ายตรงกับคำ  
เบิกความของพยานโจทก์ปากอื่นอีก 2 ปาก พยานโจทก์ปากนี้จึงไม่เสียไปเมื่อจำเลย  
ทั้งสองถูกจับในวันรุ่งขึ้นจำเลยทั้งสองก็ให้การรับสารภาพและในชั้นสอบสวนจำเลย  
ทั้งสองก็ให้การรับสารภาพ และพาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพหลัง  
เกิดเหตุเพียง 3 วันจำสืบตำรวจประภาสและพันตำรวจโทมงคลเป็นเจ้าพนักงานซึ่ง  
ปฏิบัติการตามหน้าที่ไม่มีเหตุที่จะกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลยทั้งสองหรือบังคับให้  
จำเลยทั้งสองรับสารภาพจำเลยทั้งสองเบิกความลอย ๆ ว่าถูกบังคับให้รับสารภาพ  
ไม่มีน้ำหนักพอฟังหักล้างพยานโจทก์ได้เชื่อว่าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพโดย  
สมัครใจ คำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสองจึงใช้ยันจำเลยทั้งสองได้ ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 134 ส่วนคำเบิกความของเด็กชายนิรุตที่แตกต่างกับ  
พยานโจทก์ปากอื่นนั้น ก็เป็นเพียงผลความไม่ทำให้น้ำหนักพยานโจทก์เสียไปเช่น  
เดียวกันพยานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่ศาล  
อุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ